

1502267-81.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/05/2022

... que é conhecido como ponto de tráfico de drogas. E ali estavam os réus, ocupando espaço de traficantes, porque lá é ponto de tráfico de drogas. E mais. Bastou avistarem a viatura, para saírem correndo, com sacolas nas mãos. Assim, podem os guardas, nos termos da legislação vigente (artigo 301, CPP), prenderem os réus em flagrante.

Prova lícita e nada de irregular, ilegal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502267-81.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502267-81.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 3780/2021 - Delegacia de Sorocaba Zona Norte, 2328294-69.2021.120607 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELVIS HENRIQUE SOUZA ORTIZ e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

ELVIS HENRIQUE SOUZA ORTIZ e PETERSON CARLOS SOLER LOPES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 02 de dezembro de 2021, por volta das 09 horas e 50 minutos, na Rua Professor Emanuel Ineco, altura do numeral 290, Jardim Jueleny Maria, nesta cidade e comarca de Sorocaba, traziam consigo e guardavam, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 99 porções de Cocaína na forma de Crack, com peso líquido de 14,40g; 48 porções de Cocaína, com peso líquido de 12,88g, 35 porções de Tetrahydrocannabinol (THC), com peso líquido de 204,50g e 91 porções de Cocaína na

forma de Crack, com peso líquido de 20,88g, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, conforme demonstra o auto de exibição e apreensão de fls.11 e o laudo de constatação de fls.13/16.

Narram os autos que, na data e local acima descritos, os denunciados traziam consigo porções de drogas, para entrega, tráfico e comércio com terceiros.

Ocorre que guardas municipais realizavam patrulhamento pelas imediações quando avistaram os indiciados que, ao notarem a aproximação da viatura, saíram em fuga, levantando suspeitas, sendo perseguidos e antes de serem abordados, o indiciado ELVIS dispensou ao solo uma sacola plástica.

Em revista pessoal, foi apreendida uma sacola plástica em poder do denunciado PETERSON, contendo 91 porções de crack. Na sacola dispensada pelo denunciado ELVIS, foram encontrados 99 porções de crack, 48 porções de cocaína, 35 porções de maconha, além do valor de R\$ 24,25 em cédulas e moedas.

As circunstâncias da prisão em local conhecido como ponto de tráfico, a considerável quantidade de entorpecentes e a natureza de grande parte das drogas apreendidas, de alto poder viciante, a forma como os entorpecentes foram apreendidos em porções individuais prontas para a venda, e os valores em dinheiro, fruto da mercancia ilícita, demonstram que os entorpecentes seriam destinados ao comércio espúrio.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.08 a 10).

Auto de exibição, apreensão e constatação foi juntado aos autos (fls.11, 13 a 16 e 165 a 167).

Laudo do IML foi juntado aos autos (fls.119 a 120).

Os réus foram notificados para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia para cada um dos réus.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação e posteriormente, os réus foram interrogados.

O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais.

É o relatório DECIDO.

Procede a ação penal.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, auto de exibição, apreensão e constatação, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

Apesar dos réus negaram a autoria, a prova é firme e segura.

De imediato, afasta-se a tese da defesa, no sentido de que Guardas Municipais não poderiam prender os réus, porque "não praticam atividade de PM, são impedidos de realizarem atos de segurança pública e a prova é ilícita".

Como bem destacado na denúncia, os réus foram encontrados traficando, e não apenas em atitude suspeita.

A denúncia é clara nisso.

Os guardas municipais passavam pelo local, que é conhecido como ponto de tráfico de drogas. E ali estavam os réus, ocupando espaço de traficantes, porque lá é ponto de tráfico de drogas. E mais. Bastou avistarem a viatura, para saírem correndo, com sacolas nas mãos. Assim, podem os guardas, nos termos da legislação vigente (artigo 301, CPP), prenderem os réus em flagrante.

Prova lícita e nada de irregular, ilegal ou inconstitucional ocorreu na mencionada prisão em flagrante dos réus.

Por outro lado, conforme já dito, a versão apresentada pelos réus está isolada do conjunto probatório, diante do que registraram as testemunhas de acusação em juízo.

A testemunha de acusação Felipe disse em juízo que estavam em patrulhamento e esta rua é conhecida como ponto de tráfico de drogas. Avistamos os dois réus com sacolas nas mãos. Eles avistaram a viatura e iniciaram fuga. Dispensaram as sacolas e cada um foi de um lado e cada parceiro foi atrás de um réu e localizaram as sacolas. Peterson falou que era usuário de drogas e muitos usuários estão traficando.

A testemunha de acusação Francelino Fernandes de Souza disse em juízo que estavam em patrulhamento e avistaram os dois indivíduos parados no final da rua com sacolas nas mãos. Empreenderam fuga. Meu parceiro deteu o Elvis e eu detive o Peterson. Com o Peterson foram encontrados 91 porções de Crack. O local é conhecido como ponto de drogas.

Prova firme e segura em relação ao tráfico.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Para o réu Peterson Carlos Soler Lopes – Artigo 33, caput, da Lei 11343/06.

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da expressiva quantidade de drogas e maus antecedentes, a pena-base é elevada em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.

Na segunda fase, diante da reincidência, a pena-base é aumentada em 1/6 (um sexto), perfazendo uma pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos

exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a não existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu vem se dedicando à atividade criminosa, e tem duas reincidências.

Ademais, a diversidade das drogas, denota a rotina na comercialização de entorpecentes.

Prova inequívoca de atividade criminosa.

Pessoa de alta periculosidade, ao se dedicar à atividade criminosa e ser reincidente.

Ademais, menciona a jurisprudência :

“Na hipótese, importa dizer que o apelante foi preso em flagrante poucos dias depois de beneficiado com a liberdade provisória pelo cometimento, em tese, de crime idêntico (certidão de fls.26, autos nº 1501854-05.2020.8.26.0567). Aqui, não se ignora o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não ensejam valoração para delinear maus antecedentes em atenção à presunção de não culpabilidade. Entretanto, salta aos olhos a personalidade desvirtuada do réu, voltada ao cometimento de crimes hediondos, quadro revelador de total menoscabo para com o ordenamento jurídico pátrio, não podendo conferir solução idêntica àquela dispensada a indivíduo sem qualquer outra pendência perante a Justiça Criminal, tudo isso diante da garantia constitucional de igual envergadura” (Apelação Criminal nº 1501783-88.2020.8.26.0571, 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 28 de junho de 2021).

Diante disso, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado, a considerar a que o réu foi preso em flagrante em 02 de dezembro de 2021.

Sem dizer que cabe ao juízo da execução criminal unificar as penas e praticar atos voltados a progressão penal, observados os ditames da lei de regência da matéria.

Para o réu Elvis Henrique Souza Ortiz – Artigo 33, caput, da Lei 11343/06.

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da expressiva quantidade de drogas e maus antecedentes, a pena-base é elevada em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de quinhentos e oitenta e três

(583) dias-multa.

Na segunda fase, nada há para ser considerado.

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a não existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu vem se dedicando à atividade criminosa, e tem uma condenação por tráfico de entorpecentes que está em grau de recurso.

Ademais, a diversidade das drogas, denota a rotina na comercialização de entorpecentes.

Prova inequívoca de atividade criminosa.

Pessoa de alta periculosidade, ao se dedicar à atividade criminosa e já ter uma condenação por tráfico (em grau de recurso).

Ademais, menciona a jurisprudência :

“Na hipótese, importa dizer que o apelante foi preso em flagrante poucos dias depois de beneficiado com a liberdade provisória pelo cometimento, em tese, de crime idêntico (certidão de fls.26, autos nº 1501854-05.2020.8.26.0567). Aqui, não se ignora o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não ensejam valoração para delinear maus antecedentes em atenção à presunção de não culpabilidade. Entretanto, salta aos olhos a personalidade desvirtuada do réu, voltada ao cometimento de crimes hediondos, quadro revelador de total menoscabo para com o ordenamento jurídico pátrio, não podendo conferir solução idêntica àquela dispensada a indivíduo sem qualquer outra pendência perante a Justiça Criminal, tudo isso diante da garantia constitucional de igual envergadura” (Apelação Criminal nº 1501783-88.2020.8.26.0571, 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 28 de junho de 2021).

Diante disso, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado, a considerar a que o réu foi preso em flagrante em 02 de dezembro de 2021.

Sem dizer que cabe ao juízo da execução criminal unificar as penas e praticar atos voltados a progressão penal, observados os ditames da lei de regência da matéria.

POSTO ISSO, julgo procedente a denúncia e em consequência:

Em relação à imputação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, condeno o réu PETERSON CARLOS SOLER LOPES, nos exatos termos da denúncia, a cumprir em regime inicial fechado, a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta), dias-multa no mínimo unitário.

Em relação à imputação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, condeno o réu ELVIS HENRIQUE SOUZA ORTIZ, nos exatos termos da denúncia, a cumprir a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em valor unitário mínimo. Fica determinado o perdimento dos valores apreendidos, nos termos da legislação vigente, porque ligados à prática do comércio ilícito de entorpecentes, nos termos da legislação vigente.

Fica mantida a prisão cautelar, diante da alta periculosidade dos réus, recomendando-os à prisão onde se encontram. Os réus devem ficar por um tempo longe da sociedade, ocasião em que poderão refletir sobre seus atos como cidadãos, dentro do contexto social.

Da sucumbência.

Sucumbentes, arcarão os réus com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ficando isentos do pagamento, diante da presunção de pobreza que ostentam.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome dos sentenciados no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 28 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA